

Einleitung

Allen Betrieben des Bauhaupt- und Baunebengewerbes bieten wir eine umfassende Absicherung.

Bedingungen

- Firmen-Haftpflichtversicherung für Handel, Handwerk und Gewerbe (H 2050)
- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB, H 600)
- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung (8901) – falls gesondert beantragt

Allgemeine Bestimmungen

Anträge

Für Betriebshaftpflichtversicherungen des Baugewerbes ist der Versicherungsantrag für Risiken aus dem Firmenbereich zu verwenden oder die Kalkulations- und Antragsfunktion über GERVIS IV zu nutzen.

Prämienberechnungsgrundlage

Maßgebend für die Prämienberechnung sind grundsätzlich der Gesamt-Jahresumsatz oder die Brutto-jahreslohn- und –gehaltssumme, die der zuständigen Berufsgenossenschaft aufzugeben sind. Das sind alle Bezüge, die der Lohnsteuer unterworfen sind, ausgenommen Sachbezüge, wie Zuschüsse zum Essensgeld, Werkswohnung und dgl. Zur Bruttojahreslohn- und –gehaltssumme sind 25.000,00 Euro je Inhaber/Mit inhaber/Geschäftsführer einzurechnen.

Die Mindestprämien unterliegen der Prämienangleichung gemäß Ziffer 15 AHB. Durch die Gewährung von Rabatten darf die jeweilige Mindestprämie nicht unterschritten werden.

Nachlässe, Rabatte und Zuschläge sind grundsätzlich nacheinander zu berechnen.

Unsere Spezialpolice sieht vor, dass der Einsatz eines Subunternehmers im Bereich des versicherten Tätigkeitsgebietes vorsorglich mitversichert ist. Wenn der Versicherungsnehmer im Versicherungsjahr tatsächlich Leistungen an Dritte vergibt, ist ein Prämienzuschlag erforderlich. Zur Berechnung dieses Zuschlages ist die Auftragssumme der vergebenen Aufträge zu ermitteln, mit 25% zu bewerten und der Lohn- oder Umsatzsumme hinzuzurechnen. Für die persönliche Haftpflicht des Subunternehmers und seiner Mitarbeiter besteht in keinem Fall Versicherungsschutz.

Arbeitsmaschinen und –geräte aller Art, die sich nicht durch eigene Kraft bewegen können (z.B. Betonmischer, Förderbänder, Vibrationsplatten, Kompressoren u. ä.) sind ohne besondere Prämienberechnung mitversichert. Dies gilt auch für alle nicht zulassungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuge und selbst fahrende Arbeitsmaschinen.

Das Risiko „Gerüstbau“ ist als betriebliches Nebenrisiko mitversichert, wenn der Versicherungsnehmer das Gerüst ausschließlich für seine eigene, versicherte Tätigkeit nutzt.

Vorlagepflichtig sind:

- Anträge mit Prämien, die vom Tarif abweichen,
- Anträge, bei denen die Frage nach Vorschäden bejaht wurde,
- Anträge, aus denen hervorgeht, dass der Vorversicherer gekündigt hat,
- Anträge auf Versicherung außertariflicher Risiken,
- Risiken, die mit „Anfrage“ gekennzeichnet sind,
- Sprengungen und Sprengbetriebe
- Generalunternehmer
- Umweltrisiken, soweit nicht im Tarif geregelt.

Deckungssummen je Versicherungsfall

1.500.000,00 Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, max. 2-fach p.a. oder

3.000.000,00 Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, max. 2-fach p.a.

Zuschlag für höhere Deckungssummen je Versicherungsfall

Erhöhung der Hauptdeckungssumme von 3.000.000,00 Euro PSV auf

- 5.000.000,00 Euro PSV max. 2-fach p.a. 15 %

Höhere Deckungssummen: Anfrage HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Deckungssummenbegrenzungen

Die Hauptdeckungssumme wird begrenzt je Versicherungsfall bei

- Mietsachschäden durch Brand, Explosion, Leitungs- und Abwasser auf 500.000,00 Euro
- sonstige Tätigkeitsschäden auf 50.000,00 Euro*
- Energiemehrkosten auf 50.000,00 Euro
- Medienverluste 50.000,00 Euro
- Abhandenkommen von Sachen auf 25.000,00 Euro
- Abhandenkommen von Schlüsseln auf 15.000,00 Euro
- Schäden durch Nutzung der Internettechnologie 500.000,00 Euro
- Vermögensschäden aus Rechtsdienstleistungen (RDG) 100.000,00 Euro

jeweils zweifach maximiert je Versicherungsjahr.

* Bei Betrieben des Baunebengewerbes besteht Versicherungsschutz für sonstige Tätigkeitsschäden in Höhe der Hauptdeckungssumme.

Zusätzlich wird für Betriebe des Baunebengewerbes der Versicherungsschutz auf Nachbesserungsbegleitschäden erweitert. Die Hauptdeckungssumme wird bei

- Nachbesserungsbegleitschäden begrenzt auf 50.000,00 Euro

je Versicherungsfall max. 2-fach p. a. .

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall 250,00 Euro bei Sach- und Vermögensschäden.

Bei Betrieben des Baunebengewerbes gilt diese Selbstbeteiligung ausschließlich bei Arbeiten auf fremden Grundstücken; für Nachbesserungsbegleitschäden gilt eine Selbstbeteiligung je Versicherungsfall von 10 %, mind. 250,00 Euro.

In jedem Fall gilt für Schäden im Zusammenhang mit der Umwelthaftpflichtbasisversicherung eine Selbstbeteiligung von 10 %, mindestens 250,00 Euro, maximal 2.500,00 Euro.

Selbstbeteiligungsnachlässe/-zuschläge

Generelle SB bei S- und V-Schäden
(auch Mindest-SB Umweltbasis)

	Nachlass
500,00 Euro	10 %
1.000,00 Euro	15 %
2.500,00 Euro	20 %
5.000,00 Euro	25 %
10.000,00 Euro	35 %
0,00 Euro für Kleinbetriebe des Baunebengewerbes bis 3 Mitarbeiter	Zuschlag 25%

Die Nachlässe/Zuschläge beziehen sich auf eine risikogerechte Grundprämie (Prämie für Deckungssumme 3.000.000 Euro PSV ohne Erweiterungen) und gelten nur für Verträge mit langjähriger Schadenquote unter 60% in der Grunddeckung.

Zusatzdeckungen

Privat-Haftpflichtversicherung – Exklusivdeckung

- 3.000.000,00 Euro PSV	55,00 Euro je Inhaber/Geschäftsführer
- 5.000.000,00 Euro PSV	66,00 Euro je Inhaber/Geschäftsführer
- 10.000.000,00 Euro PSV	77,00 Euro je Inhaber/Geschäftsführer

jeweils 2-fach maximiert p. a. als rechtlich selbständiger Vertrag.

Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz beinhaltet die Umwelthaftpflichtversicherung für folgende Risiken:

- WHG-Anlagenrisiko für
 - Kleingebinde mit einem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 1.000 l/kg, sofern das Einzelgebäude nicht größer als 250 l/kg ist
 - Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 l
- Abwasseranlagenrisiko für
 - Abwasseranlagen für häusliche Abwässer (Sanitär- und Regenabwässer)
 - einen betrieblichen Öl-, Fett-, Benzin- oder Leichtflüssigkeitsabscheider
 - die Einleitung von Abwässern aus diesen Anlagen in ein Gewässer
- Umweltregressrisiko
- Umweltbasisrisiko

Bei Überschreitung der vorgenannten Mengenschwellen oder Mitversicherung weiterer umweltrelevanter Risiken siehe Tarif G.

Umweltschadensversicherung nach Umweltschadensgesetz (USchG) siehe Tarif H.

Kraftfahrzeuge

Für Kraftfahrzeuge, die innerhalb von Betriebsgrundstücken des Versicherungsnehmers – sofern diese auch beschränkt öffentliche Verkehrsflächen sind – gelten folgende Zuschläge:

Bis zu 10 Fahrzeugen	90,00 Euro je Fahrzeug
Bei 10 bis 25 Fahrzeugen	80,00 Euro je Fahrzeug
Bei 25 bis 50 Fahrzeugen	73,00 Euro je Fahrzeug
Bei 50 bis 100 Fahrzeugen	64,00 Euro je Fahrzeug
Bei über 100 Fahrzeugen	48,00 Euro je Fahrzeug

Diese Prämien gelten bis zu den Mindestversicherungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes.

Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Benachteiligungen

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung sehen gem. Ziffer 7.17 den Ausschluss von Haftpflichtansprüchen wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen vor. Die Absicherung dieses Risikos kann als Anhang zur Betriebshaftpflichtversicherung erfolgen. Insoweit wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zu diesem Tarif verwiesen.

Mietsachschäden an Gebäuden und Räumlichkeiten durch Brand, Explosion, Leitungs- und Abwasser

Mietsachschäden an Gebäuden und Räumlichkeiten durch Brand, Explosion, Leitungs- und Abwasser sind bis zu einer Deckungssumme von 500.000,00 Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a., im Rahmen des Tarifes berücksichtigt.

Erhöhung der Deckungssumme auf	Zuschlagsprämie
1.000.000,00 Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a.	200,00 Euro
1.500.000,00 Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a.	400,00 Euro
2.500.000,00 Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a.	800,00 Euro

Bei höheren Deckungssummen Anfrage HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Risikoprofilstaffel

Tarifbasis ist ein Gesamtumsatz in Höhe von 1.000.000 Euro bzw. bei Lohn- und Gehaltssummen 250.000,00 Euro. Bei niedrigeren Umsätzen/Lohn- und Gehaltssummen findet keine Progression statt. Bei höheren Umsätzen/Lohn- und Gehaltssummen kann der Prämienatz degressiert werden. Andere Kosten- oder Umsatzrabatte werden nicht gewährt.

Lohn- und Gehaltssummen	
über 500.000,00 Euro	10%
über 1.000.000,00 Euro	20%
über 2.000.000,00 Euro	30%
über 3.000.000,00 Euro	Anfrage
Jahresumsatz	
über 1.000.000,00 Euro	10%
über 2.000.000,00 Euro	20%
über 4.000.000,00 Euro	30%

Die sich in einer Stufe ergebende Prämie stellt für die nächste Stufe die Staffelminderprämie dar.

Bauhauptgewerbe**Prämienatz je 1.000 Euro des Gesamtumsatzes je Branche/Betriebsart**

Deckungssumme (PSV)	WZ Code	Wag- nis-Nr.	Risiko Nr.	Euro 1,5 Mio		Euro 3 Mio	
Risiko				Prämien- satz	Mindest- prämie	Prämien- satz	Mindest- prämie
Abbruchbetriebe – ohne Sprengungen	45110	1730	30805	12,70	2.234,00	14,60	2.485,00
Baumaschinenverleih ohne Personal	71320	1736	22805	1,05	380,00	1,15	425,00
Baumaschinenverleih mit Personal	45500	1735	22805	1,45	515,00	1,44	575,00
Brunnenbaubetriebe	45251	1727	30815	3,05	775,00	3,40	865,00
Gerüstbau, Gerüstvermietung, -verleih	45254	1728	30835	14,05	1.935,00	15,65	2.150,00
Hochbau einschl. Kellerbau und Hausanschlussarbeiten, Maurer, Schornsteinbaubetrieb	45212 45218 45253	1702	30840	3,25	775,00	3,80	865,00
Fertigbau- und Fertigteilbaubetrieb	45213	1702	30820	3,25	775,00	3,80	865,00
Landschafts- und Gartenbau	01412	4533	54030	3,45	830,00	4,00	925,00
Pflasterungsbetrieb	01413	4533	30250	3,45	650,00	4,00	925,00
Rohrleitungsbau, Baggerbetrieb, Kanalisationsbau	45217	1720	30809	7,55	1.500,00	8,70	1.665,00
Betonbaubetriebe	45214	1720	30891	7,55	1.500,00	8,70	1.665,00
Bohrbetriebe, Spezialtiefbau, Geothermiebohrung, Betriebe, die nicht nur gelegentlich Baugrundverankerungen, Bodenverbesserungen, Pfahlgründungen, Wurzelinjektionen oder Grundwasserabsenkungen vornehmen.	45120	1701	30855	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Tiefbau, Ingenieurbau	45256	1703	30855	6,75	1.235,00	7,75	1.425,00
Wasserbau	45240	1703	30855	6,75	1.235,00	7,75	1.425,00
Brückenbau	45216	1703	30855	6,75	1.235,00	7,75	1.425,00
Straßenbau	45231	1703	30850	6,75	1.235,00	7,75	1.425,00

Tätigkeitsschäden

Sonstige Tätigkeitsschäden sind bis zu einer Deckungssumme in Höhe von 50.000,00 Euro, max. 2-fach p.a. in den Tarifprämiensätzen enthalten.

Erhöhung der Deckungssumme auf	Zuschlagsprämie
100.000,00Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a.	0,6 %o der anteiligen Lohn- und Gehaltssumme, mind. 110,00 Euro
250.000,00Euro je Versicherungsfall, max. 2-fach p.a.	1,5 %o der anteiligen Lohn- und Gehaltssumme, mind. 250,00 Euro

Reduzierung der Tätigkeitsschaden-Deckungssumme auf 25.000,00 Euro, max. 2-fach p.a. Nachlass 5 %

Baunebengewerbe

Kleinbetriebe

Bei Kleinbetrieben (Definition max. drei Mitarbeiter inkl. Inhaber/Geschäftsführer) können Prämiensatz und Mindestprämie jeweils um 20% reduziert werden.

Prämiensatz je 1.000 Euro der Lohn- und Gehaltssumme je Branche/Betriebsart

Deckungssumme (PSV)	WZ Code	Wagnis-Nr.	Risiko Nr.	Euro 1,5 Mio		Euro 3 Mio	
Risiko				Prämiensatz	Mindestprämie	Prämiensatz	Mindestprämie
Schornsteinreinigung/-feger	74702	1371	46260	8,80	286,00	9,05	320,00
Dachdecker, Bauspengler, Folienschweißer	45221	1534	30220	32,60	1.325,00	37,50	1.475,00
Bautenschutzbetriebe, Isolierschutzbetriebe mit Feuchtigkeitschutz, Wasserabdichtungen	45222	1534	30210	24,35	1.325,00	27,00	1.475,00
Isolierbetriebe ohne Feuchtigkeitsisolierung und -abdichtung	45320	1534	30212	11,45	443,00	12,75	495,00
Schlosserei, Metallschweißer	28521	1533	30201	12,30	443,00	13,75	495,00
Bauklempner, Aufzugsbau, Gas-, Wasser-, Sanitär- und Kälteanlageninstallation	45331	1533	30238	18,35	595,00	20,55	685,00
Betonsanierung		1533	30212	16,30	575,00	18,20	665,00
Elektroinstallation, Blitzschutzanlagenbau, Fernmeldebaubetrieb, Photovoltaikanlagenbau/-wartung	45310	1535	30225	10,80	443,00	12,05	495,00
Fassadenbaubetriebe, mit Vorhaltung eigener Gerüste	28521	1536	30212	12,30	443,00	13,75	495,00
Stuckateurbetrieb, Gipsereibetriebe ohne Trockenbau, Putzereibetriebe	45410	1536	30260	12,90	445,00	14,90	515,00
Zimmereibetriebe, Holzbau	45223	1536	30265	9,45	353,00	10,35	395,00
Fenster- und Türeineinbaubetriebe, Fugebetriebe, Jalousienbau, Markisenbau, Rollladenbau, Parkettlegerei	45420	1536	30205	9,45	353,00	10,35	395,00
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei	45432	1536	30215	9,45	353,00	10,35	395,00
Estrichlegerei	45433	1536	30215	11,80	435,00	13,80	505,00
Sonstige Fußbodenlegerei und Kleberei	45434	1536	30215	9,45	353,00	10,35	395,00
Trockenbau/Innenausbau (ohne	45420	1536	30205	9,45	353,00	10,35	395,00

Maurerarbeiten), Schreinereien, Treppenbau, Bau-/Tischlerei, Messe-/Ausstellungsbau Bauschlosser							
Polsterei	45436		36820	6,20	245,00	6,90	275,00
Dekorateur und Raumausstatter	45436	1267	36822	6,20	245,00	6,90	275,00
Malerbetriebe (Kein Industriean- strich), Anstreicher, Lackierer, Tapezierer, Glaserei	45440	1537	30240	8,40	335,00	9,45	375,00
Steinmetz	26701	1397	30255	3,30	245,00	3,70	275,00
Heizungs-, Klima-, Lüftungsinstal- lationsbetrieb	45332	1532	30230	21,15	1.077,00	23,55	1.200,00
Ofenbauer, Herdsetzer	45452	1536	30245	12,50	435,00	13,80	505,00
Hausmeisterservice – ohne Durchführung von Schweißarbeiten und – ohne Durchführung von Dach- deckerarbeiten – inkl. Straßen- und Bürgersteig- reinigung inkl. Winterdienst	45310	1524	49025	10,80	443,00	12,09	495,00
Haus- und Büroreinigung inkl. Dachrinnen-, Fenstereinigung	74701		46240	7,62	480,00	8,50	535,00
Fassadenreinigung	45451		46240	7,62	480,00	8,50	535,00
Kanalreinigung, Abflussreinigung			46280	13,10	529,00	14,6	590,00

Nachbesserungsbegleitschäden

Erhöhung der Deckungssumme auf	Zuschlagsprämie
100.000,00Euro je Versicherungsfall, max. 2- fach p.a.	50,00 Euro
250.000,00Euro je Versicherungsfall, max. 2- fach p.a.	95,00 Euro

Sonstige baugewerbliche Risiken

Baubetreuungs- und Bauträgerunternehmen

Begriffsbestimmungen

Baubetreuer ist, wer gewerbsmäßig Bauvorhaben im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorbereitet oder durchführen lässt. Klassischer Baubetreuer ist der Architekt. Daneben gibt es aber auch Spezialisten, die Verträge mit Architekten, Ingenieuren und ausführenden Unternehmen zur Erstellung der Bauvorhaben schließen und die Leistungen der Beauftragten überwachen. Der Baubetreuer erbringt mit seinem Personal keine Bauleistungen.

Bauträger ist, wer im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung Bauwerke errichten lässt, die zum späteren Verkauf an Dritte bestimmt sind. Vorübergehender Eigentümer der Baugrundstücke ist in der Regel der Bauträger selbst. Er erbringt aber mit seinem Personal keine Bauleistungen.

Generalübernehmer ist, wer im eigenen Namen für eigene Rechnung auf fremden Grundstücken ein Bauwerk errichten lässt. Der Generalübernehmer ist in der Regel nicht Eigentümer der Baugrundstücke. Architekten- und Ingenieurleistungen werden oft durch eigenes Personal erbracht. Er erbringt keine Bauleistungen.

Generalunternehmer ist, wer im eigenen Namen für eigene Rechnung auf fremdem Grundstück ein Bauwerk selbst errichtet, teilweise auch errichten lässt. Der Generalunternehmer ist in der Regel nicht Eigentümer der Baugrundstücke. Bauleistungen werden ganz oder teilweise durch eigenes Personal erbracht.

Annahmerichtlinien

Das Konzept für Baubetreuungs- und Bauträgerunternehmen ist allein für Baubetreuer, Bauträger und Generalübernehmer vorgesehen, nicht jedoch für Generalunternehmer. D.h., immer wenn der Antragsteller Bauleistungen ganz oder teilweise durch eigenes Personal erbringt, kann diese Tarifposition nicht angeboten werden. Versicherungsschutz soll geboten werden, wenn mit dem Abschluss die Aussicht auf den Erhalt von Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung verbunden ist.

Versicherungsumfang

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Schäden an den zu betreuenden und/oder zum Verkauf vorgesehenen Bauvorhaben.

Besonders zu beantragen sind:

- die Verwaltung von Haus- und Grundbesitz,
- das Anlagenrisiko für umweltrelevante Anlagen (z.B. als Inhaber von Öltanks); und zwar auch dann, wenn der VN nur während der Bauzeit im Risiko steht (Umwelthaftpflichtversicherung für Anlagen).

Die Versicherung von bebaulichem „Bauvorratsland“ (also Ruinen, stillgelegtes Betriebsgelände oder Altbautensanierung) ist nur projektbezogen nach eingehender Risikoüberprüfung durch die Fachabteilung und Prämienzuschlag für das erhöhte Risiko möglich.

Deckungssummen

Die Deckungssummen betragen 3.000.000,00 Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, max. 2-fach p.a.

generelle Deckungssummenbegrenzungen siehe oben

Bei Vereinbarung der Zusatzbausteine „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ und/oder „Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauvorhaben Dritter (Fremdplanungen)“ der H 2050 gilt für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) zusätzlich eine

Deckungssummenbegrenzung auf 300.000,00 Euro, max. 2-fach p.a.

Deckungssummenerhöhung auf 500.000,00 Euro max. 2-fach p.a.: 10 % Zuschlag.

Prämienberechnung

Der Prämienberechnung unterliegt die Jahresbausumme. Damit ist auch das beschäftigte Personal abgegolten.

Zuschläge werden für Sanierungsprojekte, für den Einschluss des Haus- und Grundbesitzer- bzw. Verwaltungsrisikos, gegebenenfalls auch für den Betrieb von Umwelthanlagen berechnet.

Prämien	Prämiensatz	Mindestprämie	Wagnis-Nr.
Baubetreuer, Bauträger, Generalübernehmer (ohne eigene Bauausführung)	0,50 %	715,00	4502
Zuschlagsprämie für Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“	1,70 %	1.300,00	4502
Zuschlagsprämie für Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauvorhaben Dritter (Fremdplanungen)“			
– bis Honorarumsatz 50.000 Euro		2.120,00	

– bis Honorarumsatz	75.000 Euro		2.780,00	
– bis Honorarumsatz	125.000 Euro		3.275,00	
– bis Honorarumsatz	250.000 Euro	28,05 ‰	4.100,00	
– bis Honorarumsatz	375.000 Euro	25,81 ‰	6.987,50	
– bis Honorarumsatz	500.000 Euro	23,84 ‰	9.653,78	
– bis Honorarumsatz	750.000 Euro	21,94 ‰	11.895,00	
– bis Honorarumsatz	1.000.000 Euro	20,27 ‰	16.430,00	
– bis Honorarumsatz	1.500.000 Euro	18,64 ‰	20.245,00	
– bis Honorarumsatz	2.000.000 Euro	17,23 ‰	27.935,00	
– bis Honorarumsatz	2.500.000 Euro	16,78 ‰	34.435,00	
– Honorarumsatz über	2.500.000 Euro	Anfrage		
	bis Umsatz 2.500.000,00 Euro	16,78 ‰ MindPr 34.435,00		
	bis Umsatz 5.000.000,00 Euro	14,26 ‰ MindPr 41.925,00		
	über Umsatz 5.000.000,00 Euro	Anfrage		

besondere Selbstbeteiligung Architekten- und Ingenieurleistungen

Bei Vereinbarung des Zusatzbausteines „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050 und/oder bei Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauvorhaben Dritter (Fremdplanungen)“ der H 2050 gilt für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) eine Selbstbeteiligung von 2.500,00 Euro je Versicherungsfall.

Besonderheiten zu Bauträgern

Tarfbasis für die Grundprämie und für die Vereinbarung des Zusatzbausteines „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050 ist eine Gesamtjahresbausumme in Höhe von jeweils 2.500.000 Euro. Bei höheren Bausummen kann der Prämiensatz degradiert werden.

Tarfbasis für die Vereinbarung des Zusatzbausteines „Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauvorhaben Dritter ohne eigene Herstellungs-, Ausführungs- und Lieferinteressen (Fremdplanung)“ der H 2050 ist der auf reine Fremdplanungsleistungen entfallende Gesamtjahreshonorarumsatz.

Weitere Rabattierungen sind nicht vorgesehen.

Betriebshaftpflicht ohne Vereinbarung der Zusatzbausteine „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ und/oder „Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauvorhaben Dritter ohne eigene Herstellungs-, Ausführungs- und Lieferinteressen (Fremdplanung)“

Ab Euro Bausumme	% des Prämiensatzes, MindPr Euro
2.500.000,00 Euro	85 %, MindPr 1.200,00 Euro
5.000.000,00 Euro	73 %, MindPr 2.057,50 Euro
10.000.000,00 Euro	63 %, MindPr 4.075,00 Euro
20.000.000,00 Euro	Anfrage

Betriebshaftpflicht bei Vereinbarung des Zusatzbausteines „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“

Ab Mio. Euro Bausumme	% des Prämiensatzes, MindPr Euro
2.500.000,00 Euro	90 %, MindPr 4.050,00 Euro
5.000.000,00 Euro	81 %, MindPr 7.310,00 Euro

10.000.000,00 Euro	73 %, MindPr 13.178,00 Euro
20.000.000,00 Euro	Anfrage

Hinweis zur Prämienermittlung

Baugewerbe ohne Bauträger

Bei der Prämienermittlung wird der Gesamtjahresumsatz aus der reinen Bautätigkeit herangezogen.

Bauträger

Das Risiko als Bauträger ist nach den vorhandenen Risiken (Grundrisiko und eventuelle Zuschlagsrisiken) aus der jeweiligen Bausumme und dem Honorarumsatz zu kalkulieren. Die ermittelten Prämien und Mindestprämien für die einzelnen Risikobausteine werden anschließend addiert. Der ermittelte Prämiensatz wird auf die Gesamtjahresbausumme inkl. des Honorarumsatzes umpromilliert. So wird auch bei Mischformen dem VN gegenüber nur ein Prämiensatz - bezogen auf eine gemeinsame Summe aus Bausumme und Honorarumsatz und eine Gesamtmindestprämie - ausgewiesen.

Begriffsbestimmungen und Underwriting-Grundsätze zum Risiko "Bauträger"

- Bauträger/Generalübernehmer/Generalunternehmer: siehe Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050
- „Bauwerk“ nach 1. Satz des Zusatzbausteines „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“: Unter „Bauwerk“ sind nicht ausschließlich Bauwerke im Hochbau zu verstehen. Soweit ein Unternehmen jedoch überwiegend oder ausschließlich im Bereich des Tiefbaus (insbesondere Spezialtiefbau) und /oder Anlagenbaus tätig ist, ist das Konzept nicht anwendbar (siehe auch Ausschlüsse Ziffer 5).
- „Wirtschaftlich verbunden“ in der Definition zu „Generalunternehmer“ im Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050: Dieser Begriff ist wegen der Gefahr, dass sonst Ansprüche aus Mängeln oder Schäden, die auf Herstellungs-, Ausführungs- oder Montagefehlern beruhen, versichert werden, restriktiv auszulegen. Soweit jedoch lediglich eine Aktienbeteiligung an bauausführenden Unternehmen besteht, ohne dass eine weitere kapital-, gewinn- oder personalmäßige Verflechtung vorhanden ist (z. B. Aktienanteil an der Firma „Hochtief“), ist dies unschädlich.
- „Grundsätze des Wohnungseigentumsgesetzes“ im Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050 der Definition, wann bei Bauvorhaben Dritter Versicherungsschutz besteht:
- Bauträger befassen sich fast ausnahmslos mit Eigentumsmaßnahmen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), insbesondere bei Bauvorhaben, die zum Zwecke des Verkaufs „parzelliert“ und an verschiedene Erwerber veräußert werden. Das Bürgerliche Gesetzbuch würde Eigentum an realen Teilen eines Gebäudes nicht zulassen.
- Nach Maßgabe des WEG ist Wohnungseigentum das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
- Gemeinschaftliches Eigentum ist z.B. das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.
- „Übergang des wirtschaftlichen Eigentums“ im Zusatzbaustein „Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Bauträgermaßnahmen“ der H 2050 bei „Versichert sind nur Ansprüche der Erwerber oder Käufer ...“ Kein Versicherungsschutz besteht, wenn und solange Schäden im „Eigenschaden“- Bereich des Versicherungsnehmers auftreten. Denn dann fehlt es von vorneherein an einem außen stehenden geschädigten Dritten. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist deshalb, dass im Zeitpunkt der erstmaligen Erhebung von Ansprüchen entweder die schriftlich protokollierte Bauabnahme erfolgt ist oder die Bauten von dem Bauherrn/Erwerber/Käufer oder deren Mieter oder Pächtern bezogen sind, d. h. in das „wirtschaftliche Eigentum“ übergegangen sind.

Besondere Hinweise für Underwriting

Deckungssummenzuschläge

Erhöhung der Deckungssumme von 3.000.000,00 Euro PSV auf

- | | |
|-------------------------|--------|
| - 7.500.000,00 Euro PS | 28,5 % |
| - 10.000.000,00 Euro PS | 37,0 % |

Erhöhung der Hauptdeckungssumme von 5.000.000,00 Euro PSV auf

- | | |
|-------------------------|--------|
| - 7.500.000,00 Euro PS | 12,5 % |
| - 10.000.000,00 Euro PS | 20,0 % |

Erhöhung der Hauptdeckungssumme von 7.500.000,00 Euro PSV auf

- | | |
|-------------------------|--------|
| - 10.000.000,00 Euro PS | 12,5 % |
|-------------------------|--------|

Alle Deckungssummen ab 7.500.000,00 Euro PSV sollen grundsätzlich einfach maximiert werden.

Höhere Deckungssummen: Anfrage HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Abbruch- und Einreißarbeiten, Radiusklausel

Sofern die Abbedingung der Radiusklausel gefordert wird, kann im Rahmen der H 2050 eine Vertragsänderung unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:

- es erfolgt ein Abriss per Hand;
- es werden keine Sprengungen durchgeführt
- der Vertrag weist eine Schadenquote kleiner 40 % auf.

Die Zuschlagsprämie beträgt 20 % der Gesamtprämie, mindestens 750,00 Euro. Die Selbstbeteiligung für diesen Bereich beträgt 20 %, mindestens 2.500,00 Euro.

Die Abbedingung der Radiusklausel bei Sprengungen ist gemäß den Zeichnungsgrundsätzen Haftpflicht nicht gestattet.